

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1975/2532

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย พิสิทธิ์ หล่อเสถียร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว เมื่อจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาประเมินและราคาในท้องตลาดมากทำให้จำเลยเสียหาย เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสองจำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเสียก่อนหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและยึดที่ดินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดรวม 15 ครั้ง สำหรับการประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกถึงครั้งที่ 5 ไม่มีผู้ใดมาสุ้ราคา ส่วนครั้งที่ 6 ถึง 14 มีผู้มาสุ้ราคา แต่ให้ราคาต่ำ จำเลยคัดค้านจึงต้องเลื่อนการขายทอดตลาดเรื่อยมาจนถึงครั้งที่ 15 มีผู้ให้ราคาสูงสุด 140,000 บาท เจ้าพนักงาน

บังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาพอสมควรจึงเคาะไม้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ขายได้จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทรัพย์สิน โดย
คัดค้านว่า ขายในราคาต่ำเกินไปทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ประกาศขาย
ทอดตลาดใหม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันดับที่ 1 ที่ 4
และที่ 5 ใหม่ เนื่องจากขายในราคาต่ำเกินไป ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายนั้น
เห็นว่า คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ขายแล้วเมื่อจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาประเมินและราคาใน
ท้องตลาดมากทำให้จำเลยเสียหาย เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำ
โดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสองกล่าวคือ จำเลยชอบที่จะยื่น
คำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับ
แต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น แต่จำเลยมิได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบหรือการฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวดังนั้นจำเลยจะใช้
สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเสียก่อนหาได้ไม่ การที่ศาล
อุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ยกฎีกาของจำเลย

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ